

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제03절 행정심판의 청구>

[예상][12.03-2]피청구인을 잘못 지정한 경우의 구제 절차와 피청구인의 경정 제도

《【문제12.3】

<사례>

행정청 A는 관내에서 식당을 운영하는 甲에게 유통기한이 지난 식재료를 사용했다는 이유로 2025년 5월 1일에 `영업정지 1개월 처분`을 내렸고, 해당 처분서는 같은 날 甲에게 도달하였다. 그러나 행정청 A는 처분서에 행정심판을 청구할 수 있는지 여부와 청구 기간에 관한 사항을 전혀 기재하지 않았다 (불고지). 甲은 생업에 종사하느라 뒤늦게 대응 방안을 찾던 중 2025년 9월 10일이 되어서야 행정심판을 청구하기로 결심하였다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 인허가 거부처분을 받았으나, 행정심판 청구서의 피청구인을 처분청인 B가 아닌 행정심판위원회로 잘못 기재하여 제출하였다.

(물음2) 乙의 사례와 같이 피청구인을 잘못 지정하여 행정심판을 청구한 경우, 행정심판법상 어떠한 구제 절차가 마련되어 있는지 `피청구인의 경정` 제도를 중심으로 설명하라.》

<문제12.3의 물음2> 피청구인을 잘못 지정한 경우의 구제 절차와 피청구인의 경정 제도

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 행정청 B의 인허가 거부처분에 대하여 행정심판을 청구하면서 피청구인을 처분청인 B가 아닌 행정심판위원회로 잘못 지정하여 청구한 상황이다. 쟁점으로 <행정심판 청구 시 피청구인을 잘못 지정한 경우 이를 보정할 수 있는 행정심판법상 피청구인의 경정 제도의 요건과 효과>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙의 잘못된 피청구인 지정에 대한 구제 절차로서 피청구인의 경정 제도에 대해 설명한다.

II. 피청구인의 경정 제도 일반론

1. 의의

- 피청구인의 경정이란 청구인이 피청구인을 잘못 지정한 경우, 원래의 피청구인을 물러나게 하고 정당한 피청구인으로 교체하는 것을 말한다. 이는 청구인의 단순한 실수로 인하여 본안 심리도 받지 못하고 권리구제 기회를 박탈당하는 불합리한 결과를 방지하기 위한 제도이다.

2. 법적 근거

- "행정심판법 제17조"는 피청구인의 경정에 관하여 규정하고 있다. 특히 "제1항"은 청구인이 피청구인을 잘못 지정한 경우 위원회가 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 피청구인을 경정할 수 있음을 명시하고 있다.

III. 피청구인 경정의 요건 및 절차

1. 경정 요건

(1) 피청구인의 오지정

- 청구인이 피청구인을 잘못 지정한 것이 명백해야 한다. 사안의 乙과 같이 처분청인 B 대신 행정심판위원회를 피청구인으로 기재한 경우는 전형적인 오지정에 해당한다.

(2) 심판청구의 계속

- 해당 행정심판이 위원회에 계속 중이어야 한다. 즉, 아직 심결이 내려지기 전이라면 사실심 단계에서 언제든지 가능하다.

2. 경정 절차

(1) 신청 또는 직권에 의한 경정

- 청구인이 스스로 잘못을 깨닫고 경정을 신청할 수 있을 뿐만 아니라, 행정심판위원회 역시 오지정이 명백하다고 판단되면 청구인의 신청이 없더라도 직권으로 경정을 결정할 수 있다.

(2) 위원회의 결정

-위원회는 경정 사유가 인정되면 경정 결정을 내린다. 이때 위원회는 종전의 피청구인과 새로운 피청구인 및 청구인에게 그 사실을 통지해야 한다.

IV. 경정의 효과 및 제소기간과의 관계

1. 소급효의 인정

- "행정심판법 제17조 제3항"에 따라 피청구인의 경정 결정이 있으면 새로운 피청구인에 대한 심판청구는 처음에 심판청구를 한 때에 제기된 것으로 본다. 즉, 피청구인을 잘못 지정했다라도 처음에 청구서를 제출한 시점을 기준으로 청구 기간의 준수 여부를 판단하므로 乙에게 매우 유리한 규정이다.

2. 종전 피청구인에 대한 소의 종료

- 새로운 피청구인으로서의 경정이 확정되면 종전의 잘못 지정된 피청구인에 대한 심판청구는 취하된 것으로 간주되어 소송 절차에서 탈퇴하게 된다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 구제 가능성

- 乙은 비록 피청구인을 행정심판위원회로 잘못 기재하였으나, 이는 "행정심판법 제17조"에 따른 경정 사유에 해당한다. 따라서 乙은 스스로 피청구인 경정 신청을 하거나, 위원회가 직권으로 행정청 B를 피청구인으로 변경하는 결정을 내림으로써 구제받을 수 있다.

2. 청구기간 준수 여부의 확정

- 乙이 처음에 행정심판위원회에 청구서를 제출한 시점이 거부처분에 대한 행정심판 청구기간 내였다면, 추후 피청구인이 행정청 B로 경정되더라도 처음에 제출한 날짜를 기준으로 기간 준수 여부를 판단하므로 제소기간 도과 문제는 발생하지 않는다.

VI. 결론

- 행정심판법상 피청구인의 경정 제도는 청구인의 절차적 실수를 교정해 주는 핵심적인 구제 수단이다. 乙의 사례와 같이 피청구인을 오인하여 청구한 경우, 위원회의 직권 또는 乙의 신청에 의한 경정 결정을 통해 정당한 처분청인 B를 상대로 심판 절차를 계속 진행할 수 있다. 이러한 제도는 행정심판이 단순한 법적 쟁송을 넘어 국민의 권익을 실질적으로 보호하는 간이·신속한 구제 절차로서 기능하게 하는 밑거름이 된다. 이러한 법리는 형식주의를 탈피하여 실질적 법치주의를 실현하고자 하는 행정쟁송법의 기본 원리를 잘 보여주는 사례라 할 수 있다.